N. R.G. 9731/2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE

Il Tribunale

Composto dai seguenti Magistrati

Dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

Dott.ssa Anna Multari Giudice rel.

Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli Giudice

Nella causa tra

Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Fabio Sarra

e

Parte_2 , *Parte_3* e *[...]*

Parte_4 con il patrocinio dell'Avv. Francesco Lofaro

DECRETO

Premesso che con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza ad *Parte_2* , *Parte_3* e *Controparte_1* , *Parte_1* *[...]* esponeva di essere proprietaria dell'appartamento posto all'interno n. 3 del fabbricato di Via della Rimessola, 14/B in Roma, composto complessivamente da tre unità immobiliari e che detto fabbricato costituiva un condominio ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 102/2014;

premesso che la ricorrente esponeva altresì che vi erano lavori improcrastinabili da compiere che atti di amministrazione riguardanti le parti comuni e che, pertanto, era necessario adottare i relativi provvedimenti di gestione ai sensi dell'art. 1105 comma 4 c.c.;

premesso che la ricorrente esponeva altresì che vi era stata un'assemblea avente ad oggetto i lavori di manutenzione sui beni comuni, convocata su sua stessa iniziativa, ma che non era stata in grado di esprimere una maggioranza e di deliberare su alcuno dei punti del

giorno e che la necessità di svolgere lavori per la conservazione e manutenzione della cosa comune era stata altresì evidenziata dalla Relazione tecnica fatta dalla stessa effettuare;

premesso che la ricorrente concludeva, dunque, "*previa, in quanto necessaria, convocazione delle parti interessate, sentite le stesse, tutte le decisioni che conseguono da quanto esposto e documentato, così - tra l'altro e se ritenuto, nominando un amministratore ad acta e conferendogli i poteri indispensabili per l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare un normale stato di conservazione e manutenzione della palazzina; la completa sostituzione dei canali di gronda e dei discendenti. Contemporaneamente verificare se le dimensioni attuali sono sufficienti o se occorre modificarle per ottenere un normale deflusso delle acque reflue, previa ripartizione delle spese relative e potere di richiedere il pagamento, pro quota, a carico dei singoli condomini. Nonché per ottenere gli altri provvedimenti di gestione della "res" sopra indicati: revisione e messa a norma dell'impianto elettrico nel locale garage condominiale. Revisione delle due caditoie poste sulla rampa esterna per consentire il corretto deflusso delle acque piovane e d evitare nello stesso, allagamenti ed infiltrazioni di acqua. Con termine per la notifica del ricorso e dell'emanando provvedimento. Con vittoria di spese*";

premesso che si costituivano i resistenti rassegnando le seguenti conclusioni: "*Voglia l'iIl.mo tribunale adito contraiis rejectis, preso atto che si tratta di un condominio minimo composto da tre unità immobiliari per i quali non è previsto la nomina di alcun amministratore di condominio, preso atto della volontà dei condomini e che le richieste di controparte non dipendono dalla nomina di un amministratore di condominio ma dalla volontà dei condomini voglia Rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto inammissibile sulle questioni rappresentate nel giudizio de quo priva di fondamento fattuale e giuridico, priva dei presupposti oggettivi. In ogni caso rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto; In subordine rigettare la nomina di un amministratore giudiziario in quanto nono sussiste alcuna inerzia sulle decisioni comuni e tutte le motivazioni inerenti le decisioni da adottarsi assunte da controparte come presupposto per la richiesta di nomina di n amministratore giudiziario non dipendono dalla presenza o meno di un amministratore giudiziario bensì dalla volontà dei condomini, omessa alcuna prova sulla obbligatorietà degli interventi e sulla presunta quanto inesistente inerzia dei condomini. Condannare parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio chiedendo altresì condanna ex art 96 cpc.*";

premesso che, in particolare, i resistenti rinnovavano la loro già manifestata contrarietà alla nomina di un amministratore, e dunque, trattandosi di condominio minimo,

eccepivano l'inammissibilità della relativa domanda così come l'inammissibilità in questa sede delle domande della ricorrente volte all'accertamento dei lavori necessari;
ritenuto che il ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore nel c.d. condominio minimo, non essendo obbligatorio ai sensi dell'art. 1129 c.c., sia consentito solo laddove il condomino ricorrente abbia convocato per deliberare sulla nomina l'assemblea, ma non si sia formata una maggioranza oppure le delibere adottate non siano state eseguite oppure ancora laddove non vengano adottati provvedimenti per l'esercizio della cosa comune come disposta dall'art. 1105 comma 4 c.c.;
ritenuto, infatti, che nel caso di specie, parte ricorrente non abbia offerto prova della necessità, trascurata dagli altri condomini, di provvedere alla cosa comune, non essendo a tale scopo sufficiente la relazione tecnica di parte prodotta;
osservato, inoltre, che i resistenti hanno prodotto sentenza n. 20494/2018 dell'intestato Tribunale, confermata in sede di impugnazione con la quale veniva disposto che i lavori di cui oggi la ricorrente invoca la necessità fossero a suo carico, in particolare, disponendo "*..accerta e dichiara che* Parte_1 *ha illegittimamente modificato il sistema di raccolta, deflusso e canalizzazione delle acque pluviali esistente nell'edificio condominiale; condanna* Parte_1 *qualora non lo abbia già fatto spontaneamente, al ripristino del tubo o canale di raccolta e di scolo delle acque pluviali dalla stessa asserito provvisoriamente rimosso dal suo alloggiamento*..";
ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile;
ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e debbano essere liquidate come da dispositivo in ragione della qualità e quantità dell'attività difensiva prestata;
ritenuto che la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. sia del tutto priva di allegazioni a sostegno e difetti dell'allegazione dei danni asseritamente subiti;
ritenuto, pertanto, che tale istanza debba essere respinta;

P.Q.M.

Respinge il ricorso;
respinge l'istanza di condanna della ricorrente avanzata dai resistenti ex art. 96 c.p.c.
condanna la ricorrente a rifondere complessivamente ai resistenti le spese di lite che si liquidano in € 2.336 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge

Si comunichi

Così è deciso nella camera di consiglio del 18.10.2023

Il Presidente
dott. Lorenzo Pontecorvo